2017年江苏省公务员考试公安专业科目考试真题（解析）

来源：F　　整理：杨柳（微信：gwy288）

1、本题考查公安知识。

A项：错误，贯彻落实总体国家安全观，必须既重视传统安全，又重视非传统安全，构建集政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全、核安全等于一体的国家安全体系。

B项：错误，贯彻落实总体国家安全观，以人民安全为宗旨，以政治安全为根本。

C项：正确，贯彻落实总体国家安全观，必须既重视国土安全，又重视国民安全，坚持以民为本、以人为本，坚持国家安全一切为了人民、一切依靠人民，真正夯实国家安全的群众基础

D项：错误，贯彻落实总体国家安全观，必须既重视自身安全，又重视共同安全，打造命运共同体，推动各方朝着互利互惠、共同安全的目标相向而行。

故正确答案为C。

2、本题考查时政常识，需要结合选项分析。

A项：正确，十八届六中全会指出，党内监督要贯彻民主集中制，依规依纪进行，强化自上而下的组织监督，改进自下而上的民主监督，发挥同级相互监督作用。

B项：正确，十八届六中全会指出，党内监督的任务是确保党章党规党纪在全党有效执行，维护党的团结统一，重点解决党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛，管党治党宽松软问题，保证党的组织充分履行职能、发挥核心作用，保证全体党员发挥先锋模范作用，保证党的领导干部忠诚干净担当。

C项：错误，十八届六中全会指出，党内监督的重点对象是党的领导机关和领导干部特别是主要领导干部。

D项：正确，十八届六中全会指出，要建立健全党中央统一领导，党委（党组）全面监督，纪律检查机关专责监督，党的工作部门职能监督，党的基层组织日常监督，党员民主监督的党内监督体系。

本题为选非题，故正确答案为C。

3、本题考查法律常识。章程，是组织、社团经特定的程序制定的关于组织规程和办事规则的法规文书，是一种根本性的规章制度。“一个团体要有一个章程，一个国家也要有一个章程，宪法就是一个总章程，是根本大法”这是1954年中央人民政府委员会讨论我国第一部宪法草案时，毛泽东说过的一段话。

A项：错误，纪律条令由军队最高领导机关或领导人颁发全军执行，对于全国来说没有起到纲领性的作用，不是根本性的制度。

B项：错误，法律是由立法机关制定，国家政权保证执行的行为规则，不是根本性的制度。

C项：错误，法规的法律效力低于宪法，宪法是我国的根本大法，是其他法律制定的依据。

D项：正确，宪法的最高法律效力主要包括两个方面的含义：一是宪法是制定法律、法规的依据，任何法律、法规都不得与宪法的原则、精神相违背；二是宪法是一切国家机关、社会团体和全体公民的最高行为准则。

故正确答案为D。

4、本题考查法律常识。

A项：正确，评价作用作为一种社会规范，法律具有判断、衡量他人行为是否合法或有效的评价作用。这是法作为尺度和标准对他人的行为的作用。题干中，法律可以规定各种特权，但不能指明把特权赋予某一个人；也不能指明把某某人列为某个等级之中，体现法的评价作用。

B项：错误，法的指引作用是通过规定人们的权利和义务来实现的，它涉及的对象主要是指本人的行为。本题中，不涉及本人的行为。

C项：错误，是指通过法的实施而对一般人今后的行为所发生的积极影响。这种作用的对象是一般人的行为。题干没有体现，

D项：错误，强制作用在于制裁、惩罚违法犯罪行为。这种规范作用的对象是违法者的行为。题干中，没有体现违法者。

故正确答案为A。

5、本题考查公安知识，人民警察核心价值观集中体现为“忠诚、为民、公正、廉洁”。忠诚是指公安机关人民警察要永葆忠于党、忠于祖国、忠于人民、忠于法律的政治本色。为民是指人民警察要时刻牢记并实践全心全意为人民服务的宗旨，坚持立警为公、执法为民，把人民群众的满意度作为衡量公安工作的基本标准，维护好人民群众的合法利益。公正是指人民警察要依法履行职责，秉公执法办事，维护公平正义，以法律为准绳，做到公平执法、公正执法、廉洁自律、公私分明，严厉打击各类违法犯罪，保护人民利益，维护社会稳定。廉洁是指人民警察时刻注意拒腐防变，在工作和生活中做到廉洁、清明，坚持“踏踏实实做人、干干净净做事、堂堂正正为警”，尽心竭力为群众办实事、做好事，维护人民警察的良好形象。

A项：正确，民警陈某多年如一日为群众安宁操劳，社区连续十年无重大案件发生，体现了为民的核心价值观。

B项：错误，人民警察核心价值观集中体现为“忠诚、为民、公正、廉洁”，没有勇敢。

C项：错误，人民警察核心价值观集中体现为“忠诚、为民、公正、廉洁”，没有坚韧。

D项：错误，人民警察核心价值观集中体现为“忠诚、为民、公正、廉洁”，没有可靠。

故正确答案为A。

6、本题考查公安知识，劫罪，是指以非法占有为目的，当场使用暴力、胁迫或者其他方法，强行劫取财物的行为。

A项：错误，入户抢劫是指为实施抢劫行为而进入他人生活的与外界相对隔离的住所，而题干是在邮政储蓄大厅，不是住处。

B项：错误，本题中，不存在冒充军警人员抢劫。

C项：错误，行为人所持的枪支，应当是属于公安机关制定的有关枪支管理法中规定的枪支范围，而题干中事后被鉴定是假枪。

D项：正确，周某携带假枪抢劫邮政储蓄，成立抢劫银行或其他金融机构。

故正确答案为D。

7、 本题考查公安知识，《刑法》第十四条规定：明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。《刑法》第十五条规定：应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生这种结果的，是过失犯罪。

A项：正确，疏忽大意的过失，是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，以致发生危害结果的主观心理态度。本题案例中，孟某从楼上将手机扔出窗外时，本应预见可能会砸到路过的人，但是由于个人原因而没有预见，属于疏忽大意的过失。

B项：错误，间接故意即明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且放任这种结果发生的心理状态。题干中，孟某从26楼丢手机没有杀人故意，不成立故意犯罪。

C项：错误，过于自信的过失，是指行为人已经预见到自己的行为可能发生危害社会的结果，但是轻信能够避免，以致发生这种结果的主观心理态度。本题中，孟某一气之下扔手机的行为没有预见到会发生危害。

D项：错误，直接故意是行为人明知自己的行为必然或者可能发生危害社会的结果，并且希望危害结果的发生的心理态度。本题中，孟某不明知，也不存在积极追求结果的发生（砸死人），不成立故意犯罪。

故正确答案为A。

8、本题考查公安知识，《人民警察法》第二十一条：人民警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形，应当立即救助；对公民提出解决纠纷的要求，应当给予帮助；对公民的报警案件，应当及时查处。人民警察应当积极参加抢险救灾和社会公益工作。

A项：正确，根据上述规定，人民警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形，应当立即救助。

B项：错误，已经处于紧急情况，再等待增援不符合法律规定。

C项：错误，根据上述规定，遇到紧急情况，应当立即救助，而不是等待领导同意。

D项：错误，根据上述规定，应当立即救助，不予理会的表述不符合法律规定。

故正确答案为A。

9、本题考查公安知识，《刑事诉讼法》第二十条：为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。

A项：错误，文某一脚踢倒武某，致武某昏迷，匕首掉落一旁，武某已经丧失了抢劫能力，制止了不法侵害，但其事后杀害行为，不成立正当防卫。

B项：错误，正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚；但题干中文某的行为已经不是正当防卫，是故意杀害行为，不成立防卫过当。

C项：错误，假想防卫是指行为人由于主观认识上的错误，误认为有不法侵害的存在，实施防卫行为结果造成损害的行为。题干中，文某对武某的抢劫行为客观存在，不存在主观上的认识错误，不成立假想防卫。

D项：正确，事后防卫就是不法侵害结束之后即：行为人被制服、丧失侵害能力、自动中止、逃离现场等进行的“防卫”。因不具有正当防卫的时间条件，所以不是正当防卫。其行为符合具体的犯罪构成的，按犯罪处理。题干中，文某一脚踢倒武某，致武某昏迷，匕首掉落一旁，这时武某已经丧失了继续抢劫的可能性，事后的杀害行为，不是正当防卫，成立故意杀人。

故正确答案为D。

10、本题考查公安知识，《刑事诉讼法》第三条：对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。

A项：错误，《行政监察法》第二条：监察机关是人民政府行使监察职能的机关，依照本法对国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员实施监察。

B项：正确，根据上述规定，对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。

C项：错误，根据上述规定，检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。

D项：错误，根据上述规定，审判由人民法院负责。

故正确答案为B。

11、本题考查哲学常识，《宪法》第九十七条：省、直辖市、设区的市的人民代表大会代表由下一级的人民代表大会选举；县、不设区的市、市辖区、乡、民族乡、镇的人民代表大会代表由选民直接选举。

A 项：错误，根据上述规定，直辖市的人大代表由下一级的人大代表选举。

B 项：正确，根据上述规定，县人大代表由直接选举产生。

C 项：错误，根据上述规定，自治区的人大代表由下一级的人大代表选举。

D 项：错误，根据上述规定，设区的市人大代表由下一级的人大代表选举。

故正确答案为 B。

12、本题考查公安知识，《治安管理处罚法》第三条：治安管理处罚的程序，适用本法的规定；本法没有规定的，适用《中华人民共和国行政处罚法》的有关规定。

A 项：错误，根据上述规定，治安管理处罚法没有规定的，适用行政处罚法，不是行政复议法。

B 项：错误，根据上述规定，治安管理处罚法没有规定的，适用行政处罚法，不是行政诉讼法。

C 项：正确，根据上述规定，治安管理处罚法没有规定的，适用行政处罚法。

D 项：错误，根据上述规定，治安管理处罚法没有规定的，适用行政处罚法，不是行政许可法。

故正确答案为 C。

13、本题考查公安知识，《治安管理处罚法》第一百零二条：被处罚人对治安管理处罚决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。《行政复议法》第十二条：对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。

A 项：错误，根据《治安管理处罚法》第一百零二条规定，刘某不服的可以申请复议，也可以提起行政诉讼，该项表述错误。

B 项：错误，根据《治安管理处罚法》第一百零二条规定，刘某不服的可以申请复议，也可以提起行政诉讼，该项表述错误。

C 项：错误，根据《治安管理处罚法》第一百零二条规定，刘某不服的可以申请复议，也可以提起行政诉讼，该项表述错误。

D 项：正确，根据《治安管理处罚法》第一百零二条规定，刘某不服的可以申请复议，也可以提起行政诉讼；根据《行政复议法》第十二条，刘某可以向 F 县政府和 E 市公安局申请行政复议也可以向人民法院提起行政诉讼。

故正确答案为 D。

14、本题考查公安知识。

A 项：正确，警务合作，主要是中国公安机关内外的不同警种、部门之间，跨行政区域的各级公安机关之间，以至国际上不同国家和地区的警察部门之间在各种重大警务活动中沟通和交流信息以及协同行动的一种横向联合方式，总体上分为国内警务合作与国际警务合作。题干中，中国与泰国的警察机关围绕特定的跨国犯罪案件，联合开展调查取证，通缉追捕罪犯，属于国际警务合作。

B 项：错误，案件协查是公安机关在执法过程中请求协助调查，本题中没有协助调查。

C 项：错误，中国对外援助主要有 8 种方式：成套项目、一般物资、技术合作、人力资源开发合作、援外医疗队、紧急人道主义援助、援外志愿者和债务减免。题干是公安机关加强国际合作，逮捕犯罪嫌疑人，不是对外援助。

D 项：错误，外智引进是为了发展本国经济，吸引外国人才、资金、技术等；而本题中不涉及外智引进。

故正确答案为 A。

15、本题考查公安知识，社区治安信息采集，是指公安派出所和社区民警有意识地主动把客观存在的治安信息文字、数字、声像、符号、实物等形式收集记载下来，作为治安管理工作依据的过程，是社区治安信息管理的首要环节。

A 项：错误，车辆品牌和发动机不是治安信息采集的重点。

B 项：正确，信息驾驶人采集能够明确驾驶人是否取得驾驶资格、是否违法驾驶；采集车辆是否改装、车牌是否真实等信息。

C 项：错误，车辆出厂信息和经销商信息不是民警采集的主要信息，不是治安管理工作的重点。

D 项：错误，车速、车程信息能说明是否超速行驶等，但是车龄不是民警采集的主要信息。

故正确答案为 B。

16、本题考查公安知识，信息处理过程包括社区治安信息的选择与整序、分析与研究、制作与输出、传输以及信息的使用。

A 项：错误，收集录入是将采集到的信息录入到人口信息系统，而题干是相对比，从中找到有用信息。

B 项：错误，处理编辑信息是将治安信息进行加工，并上传到系统，该项是无关选项。

C 项：错误，传输整合是将采集到的信息，经过加工、整合后上传到信息系统，而题干是借助系统找到可靠信息，不符题意。

D 项：正确，“分析研判”的定义，即“分析研判是指对信息分析的成果的研究、选择，是对信息分析成果的进一步加工，从而为公安内部管理和各项公安业务活动指定出决策依据的一种具有科研性质的职能活动。”题干中，将可疑人员信息与人口信息系统进行自动比对，筛选出虚假身份信息，从中选取相对可靠的信息，再根据限定条件，调取逃犯信息进行比对，从而确认逃犯身份。这个过程是分析研判。

故正确答案为 D。

17、 本题考查本题考查公安基础知识，需要结合题干材料分析。

A 项：错误，网上流传的视频导致网民义愤填膺讨伐警察，损害公安民警和公安队伍形象，如果任由其发展，会导致更加严重的后果，不是公安机关应采取的应对措施。

B 项：错误，公安机关对于事情情况没有调查，没有充分掌握事情起因、经过等等，不能根据网民的意见随意处分民警，必须查明事情事实，依照法定程序依法处分。

C 项：正确，必须第一时间启动调查、核实事实，在查明事情事实之后采取相应的措施，化解涉警舆情。

D 项：错误，公安机关没有调查事情经过，直接删除帖子的行为，不具备说服力，可能会引发进一步的网络舆情，应该充分调查之后，再采取具体的解决措施。

故正确答案为 C。

18、本题考查公安知识，《治安管理处罚法》第十条：治安管理处罚的种类分为：(一)警告；(二)罚款；(三)行政拘留；(四)吊销公安机关发放的许可证。对违反治安管理的外国人，可以附加适用限期出境或者驱逐出境。

A 项：错误，营业执照是企业或组织合法经营权的凭证，工商部门颁发的许可证，公安机关不能吊销营业执照。

B 项：正确，根据上述规定，治安管理处罚的种类包括警告。

C 项：错误，《刑法》第三十四条：附加刑的种类如下：(一)罚金；(二)剥夺政治权利；(三)没收财产。附加刑也可以独立适用。罚金是刑法规定的附加刑，不是行政处罚措施。

D 项：错误，《刑法》第三十三条：主刑的种类如下：(一)管制；(二)拘役；(三)有期徒刑；(四)无期徒刑；(五)死刑。拘役是刑法规定的主刑，不是公安机关行政处罚措施种类。

故正确答案为 B。

19、本题考查公安知识，《治安管理处罚法》第七十八条：公安机关受理报案、控告、举报、投案后，认为属于违反治安管理行为的，应当立即进行调查；认为不属于违反治安管理行为的，应当告知报案人、控告人、举报人、投案人，并说明理由。

A 项：错误，本案不属于违反治安管理行为，不用派警力先期处置，也不用通报主管部门。

B 项：正确，根据上述规定，不属于违反治安管理行为的，应当告知报案人、控告人、举报人、投案人，并说明理由。

C 项：错误，根据上述规定，不属于违法治安管理行为的，要说明理由，不予理会的说法错误。

D 项：错误，根据上述规定，不属于违反治安管理行为的，应当告知报案人、控告人、举报人、投案人，并说明理由。该项不符合法律规定。

故正确答案为 B。

20、本题考查公安知识。

A 项：错误，《治安管理处罚法》第五十八条：违反关于社会生活噪声污染防治的法律规定，制造噪声干扰他人正常生活的，处警告；警告后不改正的，处二百元以上五百元以下罚。噪音严重干扰他人正常生活的，公安机关有权管辖。

B 项：错误，题干中跳广场舞，噪音影响居民正常休息，不能直接扣押音响设备，甚至驱散现场跳舞者。

C 项：正确，题干中跳舞扰民，民警应该进行劝解，说服降低噪音，不要扰民。

D 项：错误，《人民警察法》第八条：公安机关的人民警察对严重危害社会治安秩序或者威胁公共安全的人员，可以强行带离现场、依法予以拘留或者采取法律规定的其他措施。本题中不存在严重危害社会治安秩序或者威胁公共安全的情况，不能带离现场。

故正确答案为 C。

21、本题主要考查公安基础知识——党委对工作工作的领导。党对公安工作领导途径主要有：政治领导、思想领导、组织领导、决策领导和法制领导：（1）政治领导，是指党在政治方向、政治路线、政治原则和方针、政策上的领导。（2）思想领导，是实现政治领导的思想保证，其实现途径是党委经常以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想教育人民警察。（3）组织领导，是实现党对公安机关领导的组织保证，其实现途径是健全公安机关各级党组织，严密组织制度，加强领导管理。（4）决策领导指的是地方党委对于公安工作中事关重大的问题有权做出决策，包括进行宏观公安决策、对重大问题做出必要指示、做好组织协调工作。(5)法制领导指的是党领导制定各项公安法律、法规，并监督公安机关实施。

D 项：正确，题干信息“请示报告，请党委研究作出指示”，可以得出：题干信息反映的是党委对公安工作的决策领导。

ABC 项：错误。

故正确答案为 D。

22、 本题主要考查公安基础知识——担任人民警察的条件。根据《人民警察法》第二十六条 担任人民警察应当具备下列条件：（一）年满十八岁的公民；（二）拥护中华人民共和国宪法；（三）有良好的政治、业务素质和良好的品行；（四）身体健康；（五）具有高中毕业以上文化程度；（六）自愿从事人民警察工作。

有下列情形之一的，不得担任人民警察：（一）曾因犯罪受过刑事处罚的；（二）曾被开除公职的。

ABC 项：正确，属于担任人民警察的条件。

D 项：错误，具有高中毕业以上文化程度，就可以担任人民警察。

本题为选非题，故正确答案为 D。

23、本题主要考查公安基础知识。根据《国家安全法》第 80 条规定，公民和组织支持、协助国家安全工作的行为受法律保护。因支持、协助国家安全工作，本人或者其近亲属的人身安全面临危险的，可以向公安机关、国家安全机关请求予以保护。公安机关、国家安全机关应当会同有关部门依法采取保护措施。
故正确答案为 C。
24、本题主要考查公安基础知识——人民警察内务条令。需结合具体选项予以分析。
A 项：错误，根据《公安机关人民警察内务条令》第 59 条规定，公安机关应当每年组织对民警进行一次体检。
B 项：正确，根据《公安机关人民警察内务条令》第 19 条规定，县级公安机关每年至少召开一次全体公安民警大会，由领导总结、报告工作，表彰先进，布置工作任务。
C 项：正确，根据《公安机关人民警察内务条令》第 6 条规定，新录用的公安民警，应当在初任培训合格后，上岗前由所在单位或者培训学校组织宣誓。
D 项：正确，根据《公安机关人民警察内务条令》第 63 规定，阅警应当严格审批制度。县级以下公安机关原则上不得举行阅警；特殊情况下确需举行的，应当报省级公安机关批准。地(市)级公安机关举行阅警，应当报省级公安机关批准。公安院校举行阅警，应当报主管机关批准。
本题为选非题，故正确答案为 A。
25、本题主要考查公安基础知识——公安机关内部执法监督。根据《公安机关内部执法监督工作规定》第 2 条规定，公安机关内部执法监督，是指上级公安机关对下级公安机关，上级业务部门对下级业务部门，本级公安机关对所属业务部门、派出机构及其人民警察的各项执法活动实施的监督。
A 项：错误，不属于公安机关内部执法监督。
B 项：错误，不属于公安机关内部执法监督。
C 项：错误，不属于公安机关内部执法监督。
D 项：正确，根据《公安机关内部执法监督工作规定》第 18 条规定，公安机关警务督察部门依照《公安机关督察条例》的规定，对公安机关及其人民警察的执法活动进行现场督察。因此，督察监督是公安机关内部监督。
故正确答案为 D。
26、本题主要考查公安基础知识。《公安机关组织管理条例》12 条规定：公安机关履行警务执行职责的人民警察实行警员职务序列。公安机关及其内设综合管理机构警员职务由高至低为：巡视员、副巡视员、调研员、副调研员、主任科员、副主任科员、科员、办事员。公安机关内设执法勤务机构警员职务由高至低为：一级警长、二级警长、三级警长、四级警长、一级警员、二级警员、三级警员。
三级警长属于警员职务
A 项：错误，三级警长不是警官职务
B 项：正确，三级警长是警员职务。
C 项：错误，三级警长不是警务技术职务。
D 项：错误，三级警长不是综合管理机构民警职务。
故正确答案为 B。
27、本题主要考查公安基础知识——人民警察使用武器的程序。根据《人民警察法》第 10 条规定，遇有拒捕、暴乱、越狱、抢夺枪支或者其他暴力行为的紧急情况，公安机关的人民警察依照国家有关规定可以使用武器。根据《人民警察使用警械和武器条例》第 6 条规定，人民警察使用警械和武器前，应当命令在场无关人员躲避；在场无关人员应当服从人民警察的命令，避免受到伤害或者其他损失。
因此，④必须在①前面，排除 ABD 项，C 项正确。
故正确答案为 C。
28、本题主要考查公安基础知识。需结合具体选项予以分析。
A 项：错误，公安机关无权改变小区空调的安装位置。
B 项：正确，公安机关有责任和义务侦破案件和巡逻防范，可以有效震慑违法犯罪活动，维护小区治安秩序。
C 项：错误，加强对小区所有人口的管控，费时费力，不是合理的打防措施。
D 项：错误，公安机关无权对小区落水管进行改造。
故正确答案为 B。
29、本题主要考查法律常识。题干可翻译为：从古至今，管理百姓在于讲信用，说到做到。商鞅就很讲信用，以一言为重，以百金为轻。你们这些变法的反对派怎能随便指责商鞅呢，要是有商鞅那种不屈不挠的精神，新法怎能不顺利推广。
王安石写这首诗，表达了他对历史人物商鞅的景仰之情，表明了自己的政治见解以及推行新法的决心。前两句是讲古代圣贤为政的风格：取信于民，这是令行禁止的根本。后二句则讲商鞅为政的成功之处就在于取信于民，从而使政策得到实施。这首诗不是讲商鞅变法的实际内容，而是讲推行变法的风格。能否赢得民众的信任，也是关系到改革成败的关键因素。
A 项：错误，《商鞅》这首诗未体现 A 选项观点。
B 项：错误，《商鞅》这首诗未体现 B 选项观点。
C 项：正确，“获得普遍的服从”，说明法治已取信于民，受到民众的普遍遵守。
D 项：错误，D 选项表达的意思是自由是由界限的，《商鞅》这首诗未体现这一观点。
故正确答案为 C。

30、本题考查法律常识，主要考查对《公安机关人民警察内务条令》相关内容的认知。根据《公安机关人民警察内务条令》第九条规定：“公安民警依据行政职务和警衔，构成上级和下级以及同级的关系。行政职务高的是上级，行政职务低的是下级，行政职务相当的是同级。在相互不知道行政职务时，警衔高的是上级，警衔低的是下级，警衔相同的是同级。”

A 项：错误，根据《内务条令》公安民警上下级的依据不是警衔类别和等级。

B 项：错误，根据《内务条令》公安民警上下级的依据不是职务类别和等级 。

C 项：正确，根据《内务条令》公安民警上下系级依据是行政职务和警衔。

D 项：错误，根据《内务条令》D 选项不正确。

故正确答案为 C。

31、本题考查法律常识，主要考查对《国家安全法》相关规定的认知。根据《国家安全法》第四十二条规定：“国家安全机关、公安机关依法搜集涉及国家安全的情报信息，在国家安全工作中依法行使侦查、拘留、预审和执行逮捕以及法律规定的其他职权。”所以属于我国搜集涉及国家安全情报信息的专门机关是国家安全机关和公安机关。

A 项：错误，纪检机关不是搜集涉及国家安全情报信息的专门机关。

B 项：正确，我国搜集涉及国家安全情报信息的专门机关是国家安全机关和公安机关。

C 项：错误，检查机关不是搜集涉及国家安全情报信息的专门机关。

D 项：错误，外交机关不是搜集涉及国家安全情报信息的专门机关。

故正确答案为 B。

32、本题考查公安基础常识，主要考查对公安规范执法的认知。公安部举办全国公安机关规范执法视频演示培训会中规定：“民警应有效使用执法记录仪，全程录像固定证据，要向围观群众表明身份、说明情况，争取配合，对于暴力抗拒或阻碍民警依法履职的，劝告无效可使用制服性、驱逐性警械，严重危害社会治安秩序或公共安全的，可以强行带离现场。”

A 项：错误，应采用制服性、驱逐性警械。

B 项：错误，应采用制服性、驱逐性警械而不是攻击致命位置。

C 项：正确，应采用制服性、驱逐性警械进行强行控制。

D 项：错误，该情况不至开枪射击。

故正确答案为 C。

33、本题考查法律常识。根据《反恐怖主义法》第十二条“国家反恐怖主义工作领导机构根据本法第三条的规定，认定恐怖活动组织和人员，由国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构予以公告。”和第十三条“国务院公安部门、国家安全部门、外交部门和省级反恐怖主义工作领导机构对于需要认定恐怖活动组织和人员的，应当向国家反恐怖主义工作领导机构提出申请。”

A 项：错误，国务院公安部门对于需要认定恐怖活动组织和人员的，应当向国家反恐怖主义工作领导机构提出申请。

B 项：错误，国家安全部门对于需要认定恐怖活动组织和人员的，应当向国家反恐怖主义工作领导机构提出申请。

C 项：错误，外交部门对于需要认定恐怖活动组织和人员的，应当向国家反恐怖主义工作领导机构提出申请。

D 项：正确，国家反恐怖主义工作领导机构认定恐怖活动组织和人员。

故正确答案为 D。

34、根据《公安机关组织管理条例》第七条：“县级以上地方人民政府公安机关和公安分局内设机构分为综合管理机构和执法勤务机构。执法勤务机构实行队建制，称为总队、支队、大队、中队。”

A 项：错误，宣传部门不属于执法勤务部门，不使用队建制。

B 项：错误，警务勤务保障部门不属于执法勤务部门，不使用队建制。

C 项：错误，组织人事部门不属于执法勤务部门，不使用队建制。

D 项：正确，刑事侦查部门，属于执法勤务部门，使用队建制，省级公安厅（局）设有刑侦（警）总队；在地级公安局（处）设有刑侦（警）支队；在各县级公安局（分局）设有刑侦（警）大队。

故正确答案为 D。

35、根据《中华人民共和国人民警察法》第三十一条规定“人民警察个人或者集体在工作中表现突出，有显著成绩和特殊贡献的，给予奖励。奖励分为：嘉奖、三等功、二等功、一等功、授予荣誉称号。对受奖励的人民警察，按照国家有关规定，可以提前晋升警衔，并给予一定的物质奖励。”下面对每一项进行分析。

A 项：正确，嘉奖、记功、授予荣誉称号属于法定奖励种类。

B 项：错误，通报表扬不属于法定奖励种类。

C 项：错误，提拔不属于法定奖励种类。

D 项：错误，提拔不属于法定奖励种类。

故正确答案为 A。

36、本题考查法律常识。

A 项：错误，依照《突发事件应对法》第 7 条规定：县级人民政府对本行政区域内突发事件的应对工作负责；涉及两个以上行政区域的，由有关行政区域共同的上一级人民政府负责，或者由各有关行政区域的上一级人民政府

共同负责。如果发生群体性事件，应有人民政府向社会发布，而非公安机关。并且，一级预警为最高级，仅仅是预测不能随意发布一级警报。

B 项：正确，依照《突发事件应对法》第 46 条规定：对即将发生或者已经发生的社会安全事件，县级以上地方各级人民政府及其有关主管部门应当按照规定向上一级人民政府及其有关主管部门报告，必要时可以越级上报。

C 项：错误，“所有社会安全事件处置中”说法过于绝对，对于极端事件，要合理使用警力、警械和强制实施。

D 项：错误，依照《突发事件应对法》第 59 条规定：受突发事件影响地区的人民政府应当及时组织和协调公安、交通、铁路、民航、邮电、建设等有关部门恢复社会治安秩序，尽快修复被损坏的交通、通信、供水、排水、供电、供气、供热等公共设施。因此，题干中的“公安机关命令”说法错误，应由人民政府协调。

故正确答案为 B。

37、本题考查法律常识。根据《公安机关组织管理条例》第三十三条规定“公安机关人民警察违法违纪的，应当根据国家规定给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。处分分为：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。对受处分的公安机关人民警察，根据国家规定降低警衔或者取消警衔。对公安机关人民警察的处分由任免机关或者监察机关决定。

A 项：正确，开除属于纪律处分。

B 项：错误，辞退不属于纪律处分。

C 项：错误，降职不属于纪律处分。

D 项：错误，限制调离不属于纪律处分。

故正确答案为 A。

38、增强全民法治观念，推进法治社会建设不仅需要科学立法、严格执法、公正司法，而且要全民守法，需要全社会树立法治观念、增强法律意识，需要全民的参与和支持。

A 项：正确，推行国家机关“谁执法谁普法”的普法责任制，政府各机关起到普法作用，在办理业务过程中充分发挥职能，能更好的增强全民法制观念。

B 项：错误，B 选项核心是完善制度而不是宣传增强法制观念。

C 项：错误，C 选项核心是通过改革完善制度而不是宣传增强法制观念。

D 项：错误，D 选项核心是完善制度机制而不是宣传增强法制观念。

故正确答案为 A。

39、本题考查法律常识，主要考查对刑法的认知。根据《中华人民共和国刑法》第三百九十八条之规定：“国家机关工作人员违反保守国家秘密法的规定，故意或者过失泄露国家秘密，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。”民警蒋某为了吸引他人注意，将一些国家机密作为话题进行谈论，应视为主观故意行为，所以应按照故意泄露国家秘密处置。

A 项：正确，应按照按照故意泄露国家秘密处置。

B 项：错误，不应按照按照过失泄露国家秘密处置。

C 项：错误，不应按照按照违反职业道德处置。

D 项：错误，应按照按照故意泄露国家秘密处置而不是 D 选项内容。

故正确答案为 A。

40、本题考查法律常识，主要考查对《中华人民共和国人民警察法》的认知。根据《中华人民共和国人民警察法》第三十三条之规定：“人民警察对超越法律、法规规定的人民警察职责范围的指令，有权拒绝执行，并同时向上级机关报告。”

A 项：错误，题目内容于维护公民和组织的财产的情况无关。

B 项：错误，超越法律、法规规定的人民警察职责范围的指令，有权拒绝执行。

C 项：错误，涉及二百万不是不执行的根本原因。

D 项：正确，超越法律、法规规定的人民警察职责范围的指令，有权拒绝执行。所以不应当执行。

故正确答案为 D。

41、本题考查《治安管理处罚法》的相关规定。

《治安管理处罚法》第九十八条：公安机关作出吊销许可证以及处二千元以上罚款的治安管理处罚决定前，应当告知违反治安管理行为人有权要求举行听证;违反治安管理行为人要求听证的，公安机关应当及时依法举行听证。

A 项：错误，题干中对王某拟处行政拘留十日，并处一千元罚款与该法条的规定内容不符，无需告知王某有权举行听证会。

B 项：正确，题干中公安机关对某宾馆作出吊销该宾馆的《特种行业许可证》的处罚，符合该法条的规定，应当告知违反治安管理行为人有权要求举行听证。

C 项：错误，题干中对张某处以行政拘留十日的处罚，与该法条的规定不符，无需告知张某有权举行听证会。

D 项：错误，题干中对英国人史密斯处以一千元的罚款并附加适用限期出境的处罚，与该法条的规定不符，无需告知有权举行听证会。

故正确答案为 B。

42、A 项：正确，狭义的法律专指有立法权力的国家权力机关即全国人大及常委会依照立法程序制定的规范性法律文件，即主要是部门法。广义的法律包括狭义的法律、有法律效力的解释以及其行政机关为执行法律而制定的

规范性文件。比如司法解释、行政法规、地方性法规、规章、自治条例、单行条例等都是广义的法律而非狭义的法律。故法律有广义、狭义之分，小张解释正确。

B 项：正确，狭义的法律仅指由享有立法权的立法机关（全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会）行使国家立法权，依照法定程序制定、修改并颁布的规范性文件。故狭义的法律是由全国人大及其常委会指定的，小张解释正确。

C 项：错误，法规指国家机关制定的规范性文件，是法令、条例、规则、章程等法定文件的总称。如我国国务院制定和颁布的行政法规；省、自治区、直辖市人大及其常委会制定和公布的地方性法规。故法规不是国务院制定的，省、自治区、直辖市的人大及其常委会也可以制定法规，小张解释错误。

D 项:正确，狭义的法律是从属于宪法的强制性规范，是宪法的具体化。法规是法律效力相对低于宪法和法律的规范性文件。故狭义的法律比法规的效力更高，小张解释正确。

本题为选非题，故正确答案为 C。

43、题干分析：1999 年 8 月 13 日生的刘某，2016 年 8 月过完生日满 17 岁，在 2017 年 1 月还未满 18 岁，故刘某未成年。

《治安管理处罚法》第二十一条规定违反治安管理行为人有下列情形之一，依照本法应当给予行政拘留处罚的，不执行行政拘留处罚：（一）已满十四周岁不满十六周岁的；（二）已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的；（三）七十周岁以上的；（四）怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的。

公安部在发布的《公安机关执行〈中华人民共和国治安管理处罚法〉有关问题的解释》中对“初次违反治安管理”的认定作了明确。“初次违反治安管理”，是指行为人的违反治安管理行为第一次被公安机关发现或者查处。但具有下列情形之一的，不属于“初次违反治安管理”：（1）曾违反治安管理，虽未被公安机关发现或者查处，但仍在法定追究时效内的；（2）曾因不满十六周岁违反治安管理，不执行行政拘留的；（3）曾违反治安管理，经公安机关调解结案的；（4）曾被收容教养、劳动教养的；（5）曾因实施扰乱公共秩序，妨害公共安全，侵犯人身权利、财产权利，妨害社会管理的行为被人民法院判处刑罚或者免除刑事处罚的。

题干中刘某虽然未成年人，但是曾经被劳动教养过，不符合“初次违反治安管理”的认定，因此尽管刘某未成年，仍依法执行行政拘留。

故正确答案为 C。

44、A 项：正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第 15 条：刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。江苏省为犯罪地，公安民警负责侦查工作，应该到广东省收集证据。

B 项：错误，《刑事诉讼法》第一百七十二条：人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。故犯罪嫌疑人应由人民检察院起诉，并非是参加侦查此案的公安民警的工作。

C 项：错误，《刑事诉讼法》第三条：对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。《刑事诉讼法》第二十四条：刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。故审判犯罪嫌疑人甲某应由人民法院负责，并非是参加侦查此案的公安民警的工作

D 项：错误，刑事案件由犯罪地公安机关管辖，审判后交由犯罪地监狱执行刑罚，不必送到云南省监狱执行。

故正确答案为 A。

45、本题考查《公安机关办理行政案件程序规定》规定的可当场处罚的情形。

《公安机关办理行政案件程序规定》第三十四条规定中违法事实确凿，且具有下列情形之一的，人民警察可以当场作出处罚决定，有违禁品的，可以当场收缴：(一)对违反治安管理行为人或者道路交通违法行为人处二百元以下罚款或者警告的；(二)出入境边防检查机关对违反出境入境管理行为人处五百元以下罚款或者警告的；(三)对有其他违法行为的个人处五十元以下罚款或者警告、对单位处一千元以下罚款或者警告的；(四)法律规定可以当场处罚的其他情形。涉及卖淫、嫖娼、赌博、毒品的案件，不适用当场处罚。

A 项：错误，李某非法储存少量罂粟壳是涉及毒品的案件，故不适用当场处罚。

B 项：错误，王某参与赌博是涉及赌博案件，故不适用当场处罚。

C 项：错误，邵某嫖娼是涉及嫖娼案件，故不适用当场处罚。

D 项：正确，江某谎报疫情是违反治安管理的行为，符合《公安机关办理行政案件程序规定》第三十四条第一款，对违反治安管理行为人或者道路交通违法行为人处二百元以下罚款或者警告的，故适用当场处罚。

故正确答案为 D。

46、本题考查《治安管理处罚法》规定的应当实行回避的情形。

《治安管理处罚法》第八十一条规定人民警察在办理治安案件过程中，遇有下列情形之一的，应当回避；违反治安管理行为人、被侵害人或者其法定代理人也有权要求他们回避：（一）是本案当事人或者当事人的近亲属的；（二）本人或者其近亲属与本案有利害关系的；

（三）与本案当事人有其他关系，可能影响案件公正处理的。人民警察的回避，由其所属的公安机关决定；公安机关负责人的回避，由上一级公安机关决定。

A 项：错误，被侵害人的弟弟是王某的上司，使得王某与本案当事人有其他关系，王某可能会迫于上司的压力影响案件的公正处理，符合《治安管理处罚法》第八十一条第三款，故应当回避。
B 项：正确，违法行为人的舅舅不属于违法行为人的近亲属，且违法行为人的舅舅为王某小区的清洁工与民警王某之间没有其他可能影响案件公正的关系，不属于《治安管理处罚法》第八十一条规定的情形之一，故不用回避。
C 项：错误，违法行为人是王某的大学同学，他和王某之间有同学情谊，这种情谊有可能会影响案件公正，符合《治安管理处罚法》第八十一条第三款，故应当回避。
D 项：错误，被侵害人是王某战友的女儿，王某与战友之间有战友情谊，可能会感情用事影响案件的公正处理，符合《治安管理处罚法》第八十一条第三款，故应当回避。
故正确答案为 B。
47、《治安管理处罚法》第九条：对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为，情节较轻的，公安机关可以调解处理。经公安机关调解，当事人达成协议的，不予处罚。经调解未达成协议或者达成协议后不履行的，公安机关应当依照本法的规定对违反治安管理行为人给予处罚，并告知当事人可以就民事争议依法向人民法院提起民事诉讼。
治安调解对于及时消除人民内部矛盾，维护社会安定团结，促进社会和谐具有重要意义。
对于因民间纠纷引起的殴打他人、故意伤害、侮辱、诽谤、诬告陷害、故意损毁财物、干扰他人正常生活、侵犯隐私、非法侵入住宅等违反治安管理行为，情节较轻，且具有下列情形之一的，可以调解处理：
（1）亲友、邻里、同事、在校学生之间因琐事发生纠纷引起的；
（2）行为人的侵害行为系由被侵害人事前的过错行为引起的；
（3）其他适用调解处理更易化解矛盾的。
具有下列情形之一的，不适用调解处理：
（1）雇凶伤害他人的；
（2）结伙斗殴或者其他寻衅滋事的；
（3）多次实施违反治安管理行为的；
（4）当事人明确表示不愿意调解处理的；
（5）当事人在治安调解过程中又针对对方实施违反治安管理行为的；
（6）调解过程中违法嫌疑人逃跑的；
（7）其他不宜调解处理的。
A 项：错误，张某因结伙斗殴对李某造成轻微伤，属于不适用调解处理情形（2），结伙斗殴或者其他寻衅滋事。
B 项：错误，王某雇佣江某伤害涂某至轻微伤，属于不适用调解处理情形（1），雇凶伤害他人。
C 项：正确，赵某捏造事实诽谤他人，属于适用调解处理情形，对于因民间纠纷引起的故意伤害、侮辱、诽谤、诬告陷害、故意损毁财物、干扰他人正常生活、侵犯隐私、非法侵入住宅等违反治安管理行为，情节较轻，可以调解处理。
D 项：错误，陆某多次殴打邻居刘某，属于不适用调解处理情形（3），陆某多次实施违反治安管理行为，殴打别人。
故正确答案为 C。
48、题干分析：甲区为刘某的犯罪地，且甲区公安分局将刘某带回派出所进行调查，确认了其违法事实，甲区公安分局为案件最初受理的公安机关；乙区为刘某的户籍所在地，居住地包括户籍所在地、经常居住地，乙区公安分局也有权管辖此案件；丙区为刘某的经常居住地，丙区公安分局也有权管辖此案。
《公安机关办理刑事案件程序规定》第十八条：几个公安机关都有权管辖的刑事案件，由最初受理的公安机关管辖。必要时，可以由主要犯罪地的公安机关管辖。
《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条：刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。
A 项:正确，甲区为刘某的犯罪地，符合《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条：刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。由题干分析可知甲、乙、丙公安分局都有权管辖此案件，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第十八条规定，可知应由最初受理案件的甲区公安分局管辖。
B 项：错误，乙区为刘某的户籍地，居住地包括户籍所在地、经常居住地。乙区公安分局也有权管辖此案件。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第十八条规定可知，甲、乙、丙区公安分局都有权管辖此案件，应由最初受理案件的甲区公安分局管辖。
C 项：错误，丙区为刘某的经常居住地，丙区公安分局也有权管辖此案。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第十八条规定可知，甲、乙、丙区公安分局都有权管辖此案件，应由最初受理案件的甲区公安分局管辖。
D 项：错误，丁区为刘某的工作单位地，丁区既不是刘某的犯罪地，也不是居住地，故丁区公安分局无权管辖此案，不能作出处罚。
故正确答案为 A。
49、贯彻公安工作群众路线的途径：与时俱进，推广群众工作新经验。特别是要进一步创新群众工作载体，不断拓宽联系群众、服务群众新渠道，进一步提高新形势下公安机关与社会接触、群众沟通的能力。题干中李警官在警务室开设水电气免费代缴服务店，是创新群众工作载体的具体表现，是贯彻公安工作群众路线的做法。

A 项：错误，社区民警职责之一是掌握社情民意，即及时收集、上报涉及社会政治稳定和治安稳定的各类信息；定期排查、分析社情动态和突出治安问题；将收集、掌握的各类情况信息录入计算机，进行积累、分析、比对，切实做到基础工作信息化。题干中李警官在警务室开设水电气免费代缴服务店，便于和群众交流更好的服务社区居民，同时根据各家各户交费数据的异常变化，及时收集各类信息有效地进行巡逻防范，并非是不务正业。

B 项：正确，社区民警是公安派出所从事治安防范、管理和群众工作的主要力量，主要承担六项职责任务，即开展群众工作、掌握社情民意、管理实有人口、组织安全防范、维护治安秩序、应急救助服务。题干中李警官在警务室开设水电气免费代缴服务店，便于和群众交流更好的服务社区居民，同时根据各家各户交费数据的异常变化，便于掌握了社区的信息有效地进行巡逻防范，充分利用交费数据指导巡防是新时期下创新群众工作载体的具体表现，是贯彻公安工作群众路线的做法。

C 项：错误，题干中李警官在警务室开设水电气免费代缴服务店，便于和群众交流更好的服务社区居民，同时根据各家各户交费数据的异常变化，便于掌握社区的信息更有效地进行巡逻防范，并非是浪费警力，是新时期下的警务工作开展的新方式，故错误。

D 项：错误，题干中李警官在警务室开设水电气免费代缴服务店，充分利用交费数据指导巡防是新时期下的警务工作开展的方式。并非是浪费时间，而是更好的是服务群众。

故正确答案为 B。

50、本题考查《治安管理处罚法》的相关规定。

《治安管理处罚法》第一百零七条：被处罚人不服行政拘留处罚决定，申请行政复议、提起行政诉讼的，可以向公安机关提出暂缓执行行政拘留的申请。公安机关认为暂缓执行行政拘留不致发生社会危险的，由被处罚人或者其近亲属提出符合本法第一百零八条规定条件的担保人，或者按每日行政拘留二百元的标准交纳保证金，行政拘留的处罚决定暂缓执行。

《治安管理处罚法》第一百零八条规定担保人应当符合下列条件：(一)与本案无牵连；(二)享有政治权利，人身自由未受到限制；(三)在当地有常住户口和固定住所；(四)有能力履行担保义务。

A 项：正确，王某符合《治安管理处罚法》第一百零八条规定的担保人条件，王某与本案无牵连，享有政治权利，人身自由未受到限制，在当地购房落户，且月收入超过一万元有能力履行担保义务，故王某能成为蒋某的担保人。

B 项：错误，刘某不符合《治安管理处罚法》第一百零八条第三款，刘某在当地有固定住所但无常住户口。

C 项：错误，赵某不符合《治安管理处罚法》第一百零八条第四款，赵某瘫痪在床，生活困难，无经济能力履行担保义务。

D 项：错误，郑某不符合《治安管理处罚法》第一百零八条第一款，郑某为蒋某非法侵入他人住宅案件的证人，与本案有直接的联系。

故正确答案为 A。

51、2016 年 11 月 7 日，中共中央办公厅印发《关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点方案》，部署在 3 省市设立各级监察委员会，从体制机制、制度建设上先行先试、探索实践，为在全国推开积累经验。《方案》指出，党中央决定在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点工作。由省（市）人民代表大会产生省（市）监察委员会，作为行使国家监察职能的专责机关。党的纪律检查委员会、监察委员会合署办公，建立健全监察委员会组织架构，明确监察委员会职能职责，建立监察委员会与司法机关的协调衔接机制，强化对监察委员会自身的监督制约。

A 项：正确，北京市为开展国家监察体制改革试点工作省市之一。

B 项：错误，广东省不是要开展国家监察体制改革试点工作的省市。

C 项：正确，山西省为开展国家监察体制改革试点工作省市之一。

D 项：正确，浙江省为开展国家监察体制改革试点工作省市之一。

故正确答案为 ACD。

52、《公安机关组织管理条例》第二条：公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，承担依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序的职责。

A 项：正确，公安机关是人民民主专政的重要工具，这是公安机关的阶级属性，也是它的根本属性。

B 项：错误，武装力量（即军队）是一个组织（部落、民族、国家、同盟），出于自身防卫的需要而组建的用武器装备起来的人与动物和机器的总称。国家的武装力量对内用以维护统治阶级的利益，对外有震慑他国、保卫领土、对外扩张的作用，由国家统治阶级建立、维持和控制。中华人民共和国武装力量由中国人民解放军、中国人民武装警察部队、民兵组成，由中华人民共和国中央军事委员会领导并统一指挥。故公安机关不是国家的武装力量，公安机关是具有武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。公安机关具有武装性质表现在公安机关是具有武装性质的警察组织，执行武装性质的任务，配备武器装备。

C 项：正确，公安机关是国家治安行政力量。我国公安机关是专门掌管社会治安、行使国家治安管理权的专门机关，这是公安机关与其他国家行政机关的不同之处。治安行政管理的主要任务是，防范和控制犯罪活动，预防和查处各种违反治安管理的行为，同各种治安灾害事故作斗争，以维护公共秩序，保障公共安全，保护公民的合法权益，为社会主义现代化建设服务。

D 项：正确，公安机关是国家刑事司法力量。我国的公安机关是兼有刑事司法属性的行政机关。根据我国《宪法》和《刑事诉讼法》规定，公安机关是国家的刑事侦查机关，依法承担侦查、预审、采取或执行刑事拘留、逮捕等刑事强制措施，羁押、看管犯罪嫌疑人，执行部分刑罚等任务。

故正确答案为 ACD。

53、公安政策，是党和国家的意志在公安工作中的体现，是党和国家为实现公安工作目标而规定的指导公安工作的行为准则。基本的公安政策包括：严肃与谨慎相结合的政策；依法从重从快惩处严重刑事犯罪分子的政策；宽严相济政策；重证据，重调查研究，严禁刑讯逼供的政策；尊重和保障人权的政策；教育与处罚相结合的政策。

A 项：正确，宽严相济属于公安政策。宽严相济的刑事政策的实质是对刑事犯罪要区别对待，做到当严则严，当宽则宽，宽严适度，宽严有据，实现法律效果和社会效果的统一。

B 项：正确，尊重保障人权属于公安政策。尊重和保障人权是我国《宪法》确立的一项重要原则。修改后的《刑事诉讼法》在程序设置和具体规定中都贯彻了这一宪法原则，使得尊重和保障人权成为一项重要的刑事政策；增加了“不得强迫任何人证实自己有罪”等规定，完善了辩护、证据、侦查监督等制度。

C 项：错误，平等自愿原则是民事法律的基本原则。合同法的平等原则指的是当事人的民事法律地位平等，包括订立和履行合同两个方面，一方不得将自己的意志强加给另一方。

D 项：正确，重证据，重调查研究，严禁刑讯逼供属于公安政策。它的基本要求是：（一）要忠于事实真相，整个办案过程都要坚持以事实为根据，要通过艰苦细致的调查研究和侦查工作，获取有罪、无罪、罪重、罪轻的确实证据，要坚持重证据而不轻信口供；（二）严禁逼供信，严禁以威胁、引诱、欺骗以及其他非法的方法收集证据，不得强迫任何人证实自己有罪；（三）禁止侮辱侵犯犯罪嫌疑人的人格尊严，给犯罪嫌疑人以人道的待遇；（四）凡有违犯者，必须从纪律上或法律上追究责任。

故正确答案为 ABD。

54、《人民警察法》第三条规定：“人民警察必须依靠人民的支持，保持同人民的密切联系，倾听人民的意见和建议，接受人民的监督，维护人民的利益，全心全意为人民服务。”

群众路线是公安工作的根本工作路线，也是公安工作的根本领导作风和工作方法。公安工作的群众路线，是公安工作实行的一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去的工作路线。它是在公安工作中服务群众，保护群众，宣传群众，组织群众，依靠群众的理论、原则、制度和方法的总称。

A 项：正确，贯彻公安工作群众路线的途径：与时俱进，推广群众工作新经验，组织群众形成群防群治的新局面。

B 项：正确，侦查破案中发动群众提供线索体现了依靠群众，也践行了一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去的工作路线。

C 项：正确，贯彻公安工作群众路线的途径：努力做好群众工作。在日常工作中开展便民服务体现了服务群众，践行了公安工作的群众路线。

D 项：正确，贯彻公安工作群众路线的途径：努力做好群众工作。公安机关群众工作的任务大致包括以下几个方面：广泛深入地做好对群众的宣传、教育和组织工作；将群众工作贯穿于各项公安业务活动中；遵纪爱民，廉洁为民，自觉接受群众的监督。实行警务公开，自觉接受社会监督是公安机关做好群众工作的体现。

故正确答案为 ABCD。

55、A 项：错误，《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十二条：经过审查，认为有犯罪事实，但不属于自己管辖的案件，应当立即报经县级以上公安机关负责人批准，制作移送案件通知书，移送有管辖权的机关处理。对于不属于自己管辖又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后办理手续，移送主管机关。题干中当萧某的报案不属于公安机关管辖范围时，应该报经县级以上公安机关负责人批准，制作移送案件通知书，移送有管辖权的机关处理，而非不接受报案。

B 项：正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百零六条：询问前，应当了解证人、被害人的身份，证人、犯罪嫌疑人、被害人之间的关系。询问时，应当告知证人、被害人必须如实地提供证据、证言和有意作伪证或者隐匿罪证应负的法律责任。题干中萧某为案件的被害人，公安机关向他询问、收集证据时，需告知萧某其有如实陈述的义务。

C 项：正确，《刑事诉讼法》第一百二十条：讯问笔录应当交犯罪嫌疑人核对，对于没有阅读能力的，应当向他宣读。如果记载有遗漏或者差错，犯罪嫌疑人可以提出补充或者改正。犯罪嫌疑人承认笔录没有错误后，应当签名或者盖章。侦查人员也应当在笔录上签名。犯罪嫌疑人请求自行书写供述的，应当准许。必要的时候，侦查人员也可以要犯罪嫌疑人亲笔书写供词。询问被害人，本条规定也适用。题干中萧某作为盗窃案的被害人，公安机关调查完的笔录应由萧某签名或盖章。

D 项：正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十条：公安机关应当保障扭送人、报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全。扭送人、报案人、控告人、举报人如果不愿意公开自己的身份，应当为其保守秘密，并在材料中注明。

题干中萧某既为盗窃案的被害人，也为报案人，当萧某不愿公开自己的身份时，公安机关应为其保密。

故正确答案为 BCD。

56、A 项：正确，犯罪情报信息搜集，违法犯罪（刑嫌）人员信息包括：基本信息部分、体貌特征部分、案情信息部分、刑嫌信息部分、其他信息部分等。故要获取每个网络成员的照片、姓名、别名、住址、现住地等人员基本信息。

B 项：正确，需要获取每个网络成员的身份证号码/护照号码，来核实真实身份，人口库信息比对还可查到其是否有前科劣迹，寻找人与物、物与案的关系。
C 项：正确，获取每个网络成员使用的通信手段、自有车辆信息，可调查出其与电话联系的对象的关系、关系紧密程度（主要从通话的频度和时间长度分析），可对话单进行分析，通过对移动运营商提供的信号大概位置清单了解其日常活动轨迹等；调查自有车辆可判断车主的违章、维修、租赁、出城等使用信息，判断其日常活动轨迹。
D 项：正确，犯罪情报信息搜集，违法犯罪（刑嫌）人员信息包括：基本信息部分、体貌特征部分、案情信息部分、刑嫌信息部分、其他信息部分等。故要获取以甲为首的犯罪网络成员情况，应当搜集每个网络成员的体貌特征。
故正确答案为 ABCD。
57、本题考查人民警察的素质和作风。
A 项：错误，英勇顽强是指，勇敢出众，强硬不屈。题干中，并未能体现出人民警察英勇顽强的作风。
B 项：正确，公安机关在巡查发现一男子持枪并扬言抢劫银行的视频，到查明真相并促成行为人在网上公开道歉，前后仅用时 30 小时，侦破事件速度快、效率高，体现了人民警察雷厉风行的素质。
C 项：正确，公安机关在日常巡查发现一男子持枪并扬言抢劫银行的视频后，迅速主动向广大网民征集线索，很快查明真相，并促成行为人在网上公开道歉，又在公安微博发布了情况通报，主动公开事件进展，体现了人民警察主动作为的工作作风。
D 项：正确，公安机关在日常巡查发现一男子持枪并扬言抢劫银行的视频后，迅速向广大网民征集线索，依靠群众的力量，很快查明真相，体现了人民警察依靠群众的作风，也践行了一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去的工作路线。
故正确答案为 BCD。
58、本题考查 110 报警服务台接警工作规则。
《110 接处警工作规则》第十四条规定 110 报警服务台受理报警的范围：（一）刑事案件；（二）治安案（事）件；（三）危及人身、财产安全或者社会治安秩序的群体性事件；（四）自然灾害、治安灾害事故；（五）其他需要公安机关处置的与违法犯罪有关的报警。
《110 接处警工作规则》第二十九条规定 110 报警服务台受理求助的范围：（一）发生溺水、坠楼、自杀等状况，需要公安机关紧急救助的；（二）老人、儿童以及智障人员、精神疾病患者等人员走失，需要公安机关在一定范围内帮助查找的；（三）公众遇到危难，处于孤立无援状况，需要立即救助的；（四）涉及水、电、气、热等公共设施出现险情，威胁公共安全、人身或者财产安全和工作、学习、生活秩序，需要公安机关先期紧急处置的；（五）需要公安机关处理的其他紧急求助事项。
A 项：正确，有人在长白街 66 号旁公共厕所内吸毒是涉毒违法犯罪活动，需要公安机关出警处置，符合《110 接处警工作规则》第十四条第二款，属于报警类警情。
B 项：错误，某旅游景区有一名老人走失，需要公安机关在一定范围内帮助查找，属于 110 报警服务台受理的求助警情，符合《110 接处警工作规则》第二十九条第二款，不属于报警类警情。
C 项：错误，某居民家中管道天然气爆炸是涉及水、电、气、热等公共设施出现险情，威胁公共安全，需要公安机关先期紧急处置，符合《110 接处警工作规则》第二十九条第四款，属于 110 报警服务台受理的求助警情，不属于报警类警情。
D 项：正确，多名维修工人因欠薪问题在某区政府门口堵路，讨要欠薪或有诉求要通过合法渠道反映和解决，堵路是违法行为，严重影响到社会治安秩序。对聚众围堵公共交通道路、扰乱社会治安秩序的为首人员，公安机关将依法一律予以行政拘留；构成犯罪的，一律依法追究刑事责任。故符合《110 接处警工作规则》第十四条第三款，属于报警类警情。
故正确答案为 AD。
59、A 项：错误，中国儿童失踪预警平台，可借助手机 APP 通过手机端的位置信息，以时间为轴线，实现在一定时间、范围内保障已安装此平台的手机端用户收到预警信息。此系统可在儿童走失发生时迅速介入，通过群众互助加警方联动的方式，帮助家长迅速找回走失儿童，降低孩子发生意外的概率。故民警小张通过微警务发布失踪儿童预警信息不是在开展宣传教育，提高群众防范意识，而是在加大失踪儿童预警信息的扩散，提高民众对儿童失踪预警的参与度。
B 项：正确，民警小李在自己的警民联系卡背面印刷安全防范事项，采取多样形式切实加大了安全防范知识宣传力度，能使辖区居民的安全防范意识增强。
C 项：正确，民警小王在辖区举办“企业员工学法讲堂”，以培训的形式大力开展法制宣传教育，有效增强了员工的法制观念和安全防范意识。
D 项：正确，民警小刘在社区设置治安警情黑板报，通过定期发布的治安警情提示开展法制宣传教育，以提高群众自我防范意识作为工作重点，提醒群众出门注意防抢、居家注意防盗、防骗，使群众的防盗抢、防骗能力进一步提高。
故正确答案为 BCD。
60、本题考查《刑事诉讼法》规定的可以先行拘留的情形。
《刑事诉讼法》第八十条规定公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；

（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

A 项：正确，徐某有重大嫌疑，被害人指认他犯罪，符合《刑事诉讼法》第八十条第二款规定内容，故可对徐某先行拘留。

B 项：正确，徐某有重大嫌疑，在警察盘问时不讲真实姓名、住址、身份不明，符合《刑事诉讼法》第八十条第六款规定内容，故可对徐某先行拘留。

C 项：错误，徐某虽有重大嫌疑，但在随身包裹中发现的现金一千元并不能被当做犯罪证据，因为题干中只提到了发生盗窃，不知被盗了什么东西，徐某包裹中的现金有可能是他自己的，也有可能是偷来的，不符合《刑事诉讼法》第八十条规定的情形之一，故错误。

D 项：正确，徐某有重大嫌疑，犯罪后在现场被即时发现，符合《刑事诉讼法》第八十条第一款规定内容，故可对徐某先行拘留。

故正确答案为 ABD。

61、本题主要考查公安基础知识——紧急征用权。根据《人民警察法》第 13 条第 2 款规定，公安机关因侦查犯罪的需要，必要时，按照国家有关规定，可以优先使用机关、团体、企业事业组织和个人的交通工具、通信工具、场地和建筑物，用后应当及时归还，并支付适当费用；造成损失的，应当赔偿。

A 项：正确，汽车属于交通工具，属于公安机关紧急征用权的征用对象。

B 项：正确，手机属于通信工具，属于公安机关紧急征用权的征用对象。

C 项：正确，房屋属于建筑物，属于公安机关紧急征用权的征用对象。

D 项：错误，现金不属于公安机关紧急征用权的征用对象。

故正确答案为 ABC。

62、本题主要考查公安基础知识。人民警察在执行公务时，遇有紧急情况，在保障公共安全和人民人身财产安全、制止违法犯罪的提前下，也要保障自身的生命安全。

A 项：错误，应保障自身生命安全，而不是奋勇扑向爆炸物

B 项：正确，题干信息未提及有紧急救助人员或材料，这时特警应保护自身安全，迅速逃离爆炸现场,后制止和抓捕恐怖分子。

C 项：正确，立即卧倒，并将脚底朝向爆炸方向，让身体和头部远离爆炸方向。

D 项：正确，立即卧倒，并用双手保护头部，以免头部受到爆炸重创。

故正确答案为 BCD。

63、本题主要考查公安基础知识。需结合具体选项予以分析。

A 项：错误，张某承担刑事责任的同时，应该负民事责任的，对王某进行民事赔偿，《刑事诉讼法》第七章专门规定刑事附带民事诉讼。

B 项：正确，本案中，王某对张某的民事赔偿，属于私法范围，由当事人双方协商确定，因此王某可以与张某“私了”。

C 项：错误，本案中，王某与张某可以“私了”民事赔偿，但王某的行政责任和刑事责任不能因此而免除。

D 项：正确，根据《行政诉讼法》第 12 条关于行政诉讼的受案范围，吊销机动车驾驶证的行政处罚，当事人不服的可以提起行政诉讼。

故正确答案为 BD。

64、本题主要考查公安基础知识——公安机关政务公开。需结合具体选项予以分析。

A 项：正确，公布公安局领导办公电话，利于群众反映问题，倾听群众的心声。

B 项：正确，党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》强调，“各级政府及其工作部门依据权力清单，向社会全面公开政府职能、法律依据、实施主体、职责权限、管理流程、监督方式等事项”。根据《公安机关执法公开规定》第 8 条规定，公安机关应当向社会公开下列执法信息：（一）公安机关的任务和职责权限，人民警察的职责、权利和义务。

C 项：错误，增加“规范性文件”栏目，表述正确；公布公安机关内部工作文件，表述错误，公安机关内部工作文件有些涉及国家秘密，不宜公开。

D 项：正确，解答群众关于警务工作的疑问，属于公安工作的职责，也是主动接受社会监督的表现。

故正确答案为 ABD。

65、本题主要考查公安基础知识——治安处罚从重处罚的情形。根据《治安处罚法》第 20 条规定，违反治安管理有下列情形之一的，从重处罚：(一)有较严重后果的；(二)教唆、胁迫、诱骗他人违反治安管理的；(三)对报案人、控告人、举报人、证人打击报复的；(四)六个月内曾受过治安管理处罚的。

A 项：正确，属于诱骗他人违反治安管理情形，应当从重处罚。

B 项：错误，“一年前”曾受过治安处罚，不属于“六个月内”。

C 项：正确，属于对报案人打击报复的情形，应当从重处罚。

D 项：正确，根据《治安处罚法》第 50 条第 2 款规定，阻碍人民警察依法执行职务的，从重处罚。

故正确答案为 ACD。

66、本题主要考查公安基础知识——拘留审查。根据《出入境管理法》第 61 条第 1 款规定，外国人有下列情形之一的，不适用拘留审查，可以限制其活动范围：（一）患有严重疾病的；（二）怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的；（三）未满十六周岁或者已满七十周岁的；（四）不宜适用拘留审查的其他情形。

A 项：正确，属于患有严重疾病情形，不适用拘留审查。

B 项：正确，属于怀孕的情形，不适用拘留审查。

C 项：错误，不懂汉语，不属于不适用拘留审查的情形。

D 项：错误，右手的小指残疾，不是严重疾病的情形，属于适用拘留审查的情形。

故正确答案为 AB。

67、 本题主要考查公安基础知识。根据《人民警察法》第 35 条第 1 款规定，拒绝或者阻碍人民警察依法执行职务，有下列行为之一的，给予治安管理处罚：（一）公然侮辱正在执行职务的人民警察的；（二）阻碍人民警察调查取证的；（三）拒绝或者阻碍人民警察执行追捕、搜查、救险等任务进入有关住所、场所的；（四）对执行救人、救险、追捕、警卫等紧急任务的警车故意设置障碍的；（五）有拒绝或者阻碍人民警察执行职务的其他行为的。

A 项：正确，属于阻碍人民警察执行追捕任务的情形。

B 项：正确，属于拒绝人民警察执行搜查任务的情形。

C 项：正确，属于公然侮辱正在执行职务的人民警察的情形。

D 项：错误，执行搜查的人民警察不得少于两人，并要向被搜查人出示《搜查证》，否则被搜查人有权拒绝搜查。

故正确答案为 ABC。

68、本题主要考查公安基础知识。根据题干材料，本案入室盗窃的特点：作案时间具有规律性（夜深人静）；作案地点存在监控盲区，作案手段和方法隐秘，且盗窃中具有反侦查意识；报案时间严重滞后于发案时间，破案线索极少，盗窃的财物主要是现金和价值昂贵、便于携带不易被发现、便于脱手的物品。

A 项：正确，了解出租屋租金金额，可以判断出租房的整体市场价位，了解租客的经济实力，从而得出入室盗窃犯的动机（贵重物品等），可以提前预警，告知租客保管好贵重物品等。

B 项：正确，因为出租屋附近存在监控盲区，调取周边道路监控视频以扩大侦查区域，发现行为人的踪迹。

C 项：正确，耐心细致的调查，是侦破案件的重要保障，必不可少。

D 项：正确，对入室盗窃案的作案手段和工具，进行分析研判，有利于发现入室盗窃的作案特点，有利于侦破案件。

故正确答案为 ABCD。

69、本题主要考查公安基础知识。需结合具体选项予以分析。

A 项：正确，材料中“依法开展....抓获”，可以得知：依法取证对侦破案件的重要性。

B 项：正确，材料中“组织刑警、交警、治安民警等”，可以得出：各警种协作对侦破案件的重要性。

C 项：正确，材料中“网络研判”，可以得出：利用现代技术手段侦破案件的重要性。

D 项：正确，材料中“现场勘查、巡逻盘查、排查走访、网络研判等工作”，可以得出：公安基础工作对侦破案件的重要性。

故正确答案为 ABCD。

70、本题主要考查公安基础知识。需结合具体选项予以分析。

A 项：错误，本案对朱父，不适用逮捕措施，况且逮捕措施需要经过严格的法定程序，办案民警是不能随便使用逮捕措施的。

B 项：错误，搜查是指为了收集犯罪证据，查获犯罪人、犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方进行的搜索和检查。且进行搜查有严格的程序，必须出示搜查证，因此本案不能对朱父的家实行搜查措施。

C 项：正确，朱某交给他父亲的 2 万元是犯罪赃款，应当收缴。告诉他这 2 万元的性质，有利于朱父了解情况，及时缴纳赃款。

D 项：正确，告诉他不交钱的法律后果，有利于朱父了解情况，及时缴纳赃款。

故正确答案为 CD。

71、本题主要考查公安基础知识。

A 项：错误。监督是指为维护公共利益，法定监督主体依法对国家机关及其公职人员行使公共权力的行为实施检查、 督导和惩戒的活动。辖区派出所的社区民警和“西城大妈”的关系不属于监督关系。

B 项：错误。指导关系是上下级行政机关之间的一种行业或业务上的指导与监督关系。辖区派出所的社区民警和“西城大妈”的关系不是此种关系。

C 项：错误。领导关系是上下级行政机关之间的命令与服从关系。辖区派出所的社区民警和“西城大妈”的关系不是领导关系。

D 项：正确，协调关系作为公共关系的基本职能，一方面包括创造一个亲密合作、团结一致的内部环境；另一方面包括争取一个共同发展的外部环境，使组织与它面临的内部和外部公众之间的关系处于一个和谐的状态，让组织在与公众的沟通、协调中建立和发展良好的形象。材料中的“西城大妈”不属于公安机关工作人员，是社会力量与公安机关共同管理社会治安，共建和谐家园的典范，体现了协调关系。

故正确答案为 D。

72、本题主要考查公安基础知识。需结合具体选项予以分析。
A 项：正确，从材料中，“西城大妈”在巡逻过程中发现有人吸毒，警方接报后将正在吸毒的张某（男，35 岁）查获。可以看出，“西城大妈”在群防群治中履行的职责为提供违法犯罪线索。
B 项：错误，逮捕犯罪嫌疑人是公安机关的职责。
C 项：错误，虽然群防群治力量在遇到犯罪案件，有保护现场的职责，但在查处张某吸毒案件中，群防群治力量履行的并非保护现场的职责。
D 项：错误，根据《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的要求：谁执法谁普法可知，治安防范宣传是辖区民警的职责。
故正确答案为 A。
73、本题主要考查公安基础知识。需结合具体选项予以分析。
A 项：正确，争取党委政府的支持，能够为群防群治力量提供各项保障，推动群防群治力量的发展和壮大。
B 项：正确，为群防群治力量提供经费保障，能够为提高参与群防群治力量的志愿者积极性和基础保障，更好地服务当地社会治安管理，建立和谐家园。
C 项：正确，进行教育管理，能够提高群防群治队伍的知识水平和整体素质。
D 项：正确，健全日常管理制度，便于群防群治力量的管理，更好地服务于社会治安管理。
故正确答案为 ABCD。
74、本题主要考查公安基础知识。根据《公安机关办理行政案件程序规定》第 168 条规定，对在办理行政案件中查获的下列物品应当依法收缴：
(一)毒品、淫秽物品等违禁品；
(二)赌具和赌资；
(三)吸食、注射毒品的用具；
(四)伪造、变造的公文、证件、证明文件、票证、印章等；
(五)倒卖的车船票、文艺演出票、体育比赛入场券等有价票证；
(六)主要用于实施违法行为的本人所有的工具以及直接用于实施毒品违法行为的资金；
(七)法律、法规规定可以收缴的其他非法财物。
前款第六项所列的工具，除非有证据表明属于他人合法所有，可以直接认定为违法行为人本人所有。
A 项：正确，赌资应当依法收缴。
B 项：正确，匕首属于管制刀具应当依法收缴。
C 项：正确，淫秽光盘属于淫秽物品，应当依法收缴。
D 项：正确，毒品注射器应当依法收缴。
故正确答案为 ABCD。
75、本题主要考查公安基础知识。需结合具体选项予以分析。根据《治安处罚法》第 79 条规定，公安机关及其人民警察对治安案件的调查，应当依法进行。严禁刑讯逼供或者采用威胁、引诱、欺骗等非法手段收集证据。以非法手段收集的证据不得作为处罚的根据。
A 项：错误，刘某即使殴打的是自己的外甥，也涉嫌刑讯逼供。
B 项：错误，刘某涉嫌刑讯逼供应受到相关处理，不应受到表扬。
C 项：正确，刘某的行为违反了办案程序中的有关规定，并且刘某是丙的舅舅，如影响案件公正处理，应当回避。
D 项：错误，刘某以殴打丙的方式收集的丙的口供，属于以非法手段收集到的证据，不得作为定案的根据。
故正确答案为 C。
76、本题主要考查公安基础知识——询问。需结合具体选项予以分析。
A 项：正确，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第 53 条第 4 款规定，公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人，并通知其家属。
B 项：错误，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第 57 条第 1 款规定，询问违法嫌疑人，应当在公安机关的办案场所进行。故在办案民警的办公室进行询问错误。
C 项：正确，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第 58 条规定，询问违法嫌疑人、被侵害人或者其他证人，应当个别进行。故应当将甲、乙、丙、丁四人分别进行询问。
D 项：正确，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第 60 条规定，询问时，应当告知被询问人必须如实提供证据、证言和故意作伪证或者隐匿证据应负的法律责任，对与本案无关的问题有拒绝回答的权利。
故正确答案为 ACD。
77、本题主要考查公安基础知识——治安管理处罚。需结合具体选项予以分析。
A 项：错误，甲持有淫秽光盘的行为不违反治安管理处罚法，不应给予治安处罚。
B 项：正确，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第 137 条第 2 款规定，一个案件有多个违法行为人的，分别决定，可以制作一式多份决定书，写明给予每个人的处理决定，分别送达每一个违法行为人。
C 项：错误，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第 132 条规定，对违法行为人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。本案中，赌博行为和注射毒品行为属于两个违法行为，应当分别进行处罚。
D 项：正确，根据《治安管理处罚法》第 91 条规定，治安管理处罚由县级以上人民政府公安机关决定；其中警告、五百元以下的罚款可以由公安派出所决定。因此，对于甲乙丙丁各处以 200 元的罚款，可以由派出所作出。

故正确答案为 BD。

78、本题主要考查公安基础知识——人身检查。为确定被害人、犯罪嫌疑人的某些特征、伤害情况或者生理状态，侦查机关可以对人身进行检查，可以提取指纹信息，采集血液、尿液等生物样本。犯罪嫌疑人如果拒绝检查，侦查人员认为必要的时候，可以强制检查。检查妇女的身体，应当由女侦查人员或者医师进行。

A 项：正确，我国刑诉法第一百二十六条规定：侦查人员对于与犯罪有关的场所、物品、人身、尸体应当进行勘验或者检查。在必要的时候，可以指派或者聘请具有专门知识的人，在侦查人员的主持下进行勘验、检查。第一百三十条第二款规定：犯罪嫌疑人如果拒绝检查，侦查人员认为必要的时候，可以强制检查。

B 项：错误，对于检查妇女的身体，应当由女侦查人员或者医师进行。对于男性，无此规定。

C 项：错误，“只能”表述错误，即使是审查妇女身体，可以由女侦查人员或者医师检查，未要求必须是女医师。

D 项：错误，“只能”表述错误，如果是男性，可以男性工作人员检查。

故正确答案为 A。

79、本题主要考查公安基础知识——律师的诉讼权利。需结合具体选项予以分析。

A 项：错误，根据《刑事诉讼法》第 38 条规定，辩护律师自人民检察院对案件审查起诉之日起，可以查阅、摘抄、复制本案的案卷材料。因此，辩护律师在审查起诉之日之后，才能复制本案的案卷材料，在侦查阶段是不能复制案卷材料的。

B 项：正确，根据《刑事诉讼法》第 36 条规定，辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助；代理申诉、控告；申请变更强制措施；向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况，提出意见。

CD 项：正确，根据《刑事诉讼法》第 37 条规定，辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。因此，在侦查阶段，辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人会见和通信。

故正确答案为 BCD。

80、本题主要考查公安基础知识。根据《刑事诉讼法》第 175 条规定，对于公安机关移送起诉的案件，人民检察院决定不起诉的，应当将不起诉决定书送达公安机关。公安机关认为不起诉的决定有错误的时候，可以要求复议，如果意见不被接受，可以向上一级人民检察院提请复核。

A 项：错误，不能直接向上一级检察院提请复核。

B 项：错误，必须先复议后再复核，并且向上一级检察院提起的是复核，不是复议。

C 项：正确，公安机关认为不起诉的决定有错误的，可以向作出决定的人民检察院要求复议。

D 项：正确，公安机关向作出不起诉决定的人民检察院的复议意见不被接受的，可以向上一级人民检察院提请复核。

故正确答案为 CD。

81、依照《公安机关办理刑事案件程序规定》第 282 条规定：人民检察院作出不起诉决定的，如果犯罪嫌疑人在押，公安机关应当立即办理释放手续，并根据人民检察院解除查封、扣押、冻结财物的书面通知，及时解除查封、扣押、冻结。对人民检察院提出对被不起诉人给予行政处罚、行政处分或者没收其违法所得的检察意见，移送公安机关处理的，公安机关应当将处理结果及时通知人民检察院。

故正确答案为 B。

82、本题考查犯罪的基本概念。

A 项：错误，小明实施犯罪行为时未满 16 周岁，且盗窃罪不属于《刑法》第十七条第二款规定的罪行，因此不负刑事责任。

B 项：错误，依照《刑法》第 17 条规定：已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。题干中，小明虽然不满 16 周岁（15 周岁零 3 个月），但是小明强奸了小雨， 犯强奸罪应当负刑事责任。

C 项：错误，光哥唆使小明入室行窃，但并未唆使小明强奸，因此不构成强奸罪共同犯罪。

D 项：正确，我国《刑法》第十七条第三款规定，已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。小明犯罪时为 15 周岁零 3 个月符合条件。

故正确答案为 D。

83、A 项：正确，小明在光哥的唆使下实施盗窃行为，由于其未满 16 周岁，故不构成犯罪，因此光哥的行为不构成教唆，而应为盗窃罪的间接正犯，构成盗窃罪。

B 项：错误，题干中光哥唆使小明入室行窃，构成盗窃罪，但并未唆使小明强奸，不构成强奸罪。

C 项：错误，光哥并未唆使小明强奸，不构成强奸罪，因此不存在从轻处罚。

D 项：正确，《刑法》第 29 条规定：教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满十八周岁的人犯罪的，应当从重处罚。

故正确答案为 AD。

84、A 项：正确，依照《刑事诉讼法》第 270 条规定：对于未成年人刑事案件，在讯问和审判的时候，应当通知未成年犯罪嫌疑人、被告人的法定代理人到场。无法通知、法定代理人不能到场或者法定代理人是共犯的，也可以通知未成年犯罪嫌疑人、被告人的其他成年亲属，所在学校、单位、居住地基层组织或者未成年人保护组织的

代表到场，并将有关情况记录在案。到场的法定代理人可以代为行使未成年犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利。小明刚满 15 周岁，是未成年人，讯问时应当通知他的父母到场。

B 项：正确，依照《刑事诉讼法》第 266 条规定：人民法院、人民检察院和公安机关办理未成年人刑事案件，应当保障未成年人行使其诉讼权利，保障未成年人得到法律帮助，并由熟悉未成年人身心特点的审判人员、检察人员、侦查人员承办。

C 项：正确，依照《刑事诉讼法》第 269 条规定：对被拘留、逮捕和执行刑罚的未成年人与成年人应当分别关押、分别管理、分别教育。

D 项：错误，依照《刑事诉讼法》第 275 条规定：犯罪的时候不满十八周岁，被判处五年有期徒刑以下刑罚的，应当对相关犯罪记录予以封存。因此，题干中“六年”的说法错误。

故正确答案为 ABC。

85、A 项：错误，我国《刑事诉讼法》第一百八十七条规定，公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对证人证言有异议，且该证人证言对案件定罪量刑有重大影响，人民法院认为证人有必要出庭作证的，证人应当出庭作证，可知证人不是必须出庭作证。此外第五十九条规定，证人证言必须在法庭上经过公诉人、被害人和被告人、辩护人双方质证并且查实以后，才能作为定案的根据。可知证人证言需经法庭质证才可作为定案证据，而非必须出庭作证。

B 项：错误，依照《刑事诉讼法》第 60 条规定：凡是知道案件情况的人，都有作证的义务。生理上、精神上有缺陷或者年幼，不能辨别是非、不能正确表达的人，不能作证人。小雨能辨别是非，能正确表达，可以作为证人，其陈述能作为证据使用。

C 项：错误。小雨虽与案件有利害关系，其证言仍然可以作为案件的证据，但不可单独作为定案证据，应能与其他证据相印证。

D 项：正确，小雨虽然年幼，但只要其证言符合年龄认知，对所证证事实有辨别，其陈述就可作为证据。

故正确答案为 D。

86、A 项：错误，为了保证公平公正，询问时民警应不少于两人。

B 项：错误，询问应由民警进行，不可由甲村村长代替。

C 项：错误，依照《治安管理处罚法》第 84 条规定：被询问人要求就被询问事项自行提供书面材料的，应当准许；必要时，人民警察也可以要求被询问人自行书写。

D 项：正确，在笔录中应尽可能载明询问人、起始时间等信息。

故正确答案为 D。

87、A、B、C 项：正确，公安机关和人民警察担负着维护社会治安秩序，保障公共安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益责任，面对许多村民封堵大门，不让医院车辆、人员进出，并殴打参加手术的医护人员的情况，应当迅速到达现场、救治现场受伤人员、维持医院正常秩序。

D 项：正确，《治安管理处罚法》第二十三条规定，有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：(一)扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行，尚未造成严重损失的。第一百条规定，违反治安管理行为事实清楚，证据确凿，处警告或者二百元以下罚款的，可以当场作出治安管理处罚决定。

故正确答案为 ABCD。

88、A 项：错误，依照《公安机关办理刑事案件程序规定》第 41 条规定：公安机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候，应当告知犯罪嫌疑人有权委托律师作为辩护人，并告知其如果因经济困难或者其他原因没有委托辩护律师的，可以向法律援助机构申请法律援助。告知的情形应当记录在案。

B 项：正确，依照《公安机关办理刑事案件程序规定》第 57 条规定：公安机关必须依照法定程序，收集能够证实犯罪嫌疑人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。必须保证一切与案件有关或者了解案情的公民，有客观地充分地提供证据的条件，除特殊情况外，可以吸收他们协助调查。

C 项：正确，依照《公安机关办理刑事案件程序规定》第 56 条规定：证据必须经过查证属实，才能作为认定案件事实的根据。

D 项：正确，依照《公安机关办理刑事案件程序规定》第 196 条规定：传唤、拘传、讯问犯罪嫌疑人，应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间，并记录在案。

故正确答案为 BCD。

89、依照《公安机关人民警察盘查规范》第 7 条规定：盘查可疑人员时，应当遵守下列规定：(一)与被盘查人保持适当距离，尽量让其背对开阔场地；(二)对有一定危险性的违法犯罪嫌疑人，先将其控制并进行检查，确认无危险后方可实施盘问；(三)盘问时由一人主问，其他人员负责警戒，防止被盘查人或者其同伙的袭击。

题干中张某随身携带的背包内藏有一把弹簧刀，民警盘问时应首先将人和背包分开，确保无危险后方可进行检查。

故正确答案为 D。

90、依照《公安机关人民警察盘查规范》第 7 条规定：盘查可疑人员时，应当遵守下列规定：(一)与被盘查人保持适当距离，尽量让其背对开阔场地；(二)对有一定危险性的违法犯罪嫌疑人，先将其控制并进行检查，确认无危险后方可实施盘问；(三)盘问时由一人主问，其他人员负责警戒，防止被盘查人或者其同伙的袭击。

控制距离能保护自身安全和更好的控制犯罪嫌疑人。

故正确答案为 B。

91、A 项：正确，带离必须进行人身检查能防止犯罪嫌疑人身上藏有危险物品，确保犯罪嫌疑人和民警的安全。
B 项：正确，避开闹市能防止群众围观，确保将犯罪嫌疑人安全带回派出所。
C 项：错误，张某背包中有弹簧刀，是危险物品，应将张某和背包隔离，保证安全。
D 项：正确，随时观察张某的情绪变化能及时应对可能出现的情况。
故正确答案为 ABD。

92、A 项：错误，《刑事诉讼法》第 52 条规定：人民法院、人民检察院和公安机关有权向有关单位和个人收集、调取证据。有关单位和个人应当如实提供证据。因此配合许某外出躲避民警调查是违法的。
B、C 项：错误，《刑事诉讼法》第 205 条规定：询问证人、被害人应当个别进行。
D 项：正确，《刑事诉讼法》第 114 条规定：公安机关经过侦查，对有证据证明有犯罪事实的案件，应当进行预审，对收集、调取的证据材料予以核实。第 144 条规定：为了查明案情，需要解决案件中某些专门性问题的时候，应当指派、聘请有专门知识的人进行鉴定。借条作为重要证据，可以申请对借条的形成时间进行鉴定。
故正确答案为 D。

93、A、B、D 项：错误，法院内设职能机构，负责案件审理的分为（一）刑事审判庭：依法审判刑事案件；办理相关大案要案的协调工作；监督、指导下级人民法院相关的刑事审判工作。(二)民事审判庭：依法审判民事案件；办理相关的申请复议案件；审批下级人民法院相关案件延长审限的申请；监督、指导下级人民法院相关的民事审判工作和人民法庭工作。(三)行政审判庭：依法审理行政案件；指导下级人民法院的行政审判工作；审查行政机关申请强制执行案件；依法办理国家赔偿案件。许某、黄某涉嫌犯罪，应在刑庭审理。
C 项：正确，《刑事诉讼法》第 3 条规定：对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。
故正确答案为 C。

94、A 项：正确，欺诈是指当事人一方故意编造虚假情况或者隐瞒真实情况，是对方陷入错误而为违背自己真实意思表示的行为。许某的借款是为了多分得财产而签的虚假借条，具有欺诈性质。
B 项：正确，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。许某用隐瞒真相的方法企图占有王某的私人财产，涉嫌诈骗犯罪。
C 项：错误，权责一致是指在一个组织中的管理者所拥有的权力应当与其所承担的责任相适应的准则。许某的借款是为了多分得财产而签的虚假借条，不符合权责一致原则。
D 项：正确，契约精神是一种自由、平等、守信的精神，许某违背了守信精神。
故正确答案为 ABD。

95、A、C 项：错误，要正确处理好政府和市场的关系，发挥市场在资源配置中的决定作用。虽然这家企业的产品符合国家标准，但是政府不能要求企事业单位全部使用该产品的消防设备，而应当由企事业单位自主决定。
《中国共产党纪律处分条例》第 80 条规定：利用职权或者职务上的影响为他人谋取利益，本人的配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人收受对方财物，情节较重的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分。孙某消防安全推进会上的做法为该企业谋取了利益，是违纪行为，B 正确，D 错误。
故正确答案为 B。

96、《中国共产党纪律处分条例》第 82 条规定：纵容、默许配偶、子女及其配偶等亲属和身边工作人员利用党员干部本人职权或者职务上的影响谋取私利，情节较轻的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。孙某女儿受聘副经理一职是由于孙某公安局局长的身份，因此孙某应劝说女儿放弃或者自己申请调离相关职位。
故正确答案为 AB。

97、《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》第 2 条规定：对辞去公职或者退（离）休的党政领导干部到企业兼职（任职）必须从严掌握、从严把关，确因工作需要到企业兼职（任职）的，应当按照干部管理权限严格审批。辞去公职或者退（离）休后三年内，不得到本人原任职务管辖的地区和业务范围内的企业兼职（任职），也不得从事与原任职务管辖业务相关的营利性活动。因此 2014 年底孙某退休，当一年后上述企业聘请孙某担任销售总监一职时他应婉言谢绝，正确做法为 D。
本题为选非题，故正确答案为 ABC。

98、公安机关的任务是维护国家安全和公共安全，维护社会治安秩序和社会稳定，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护公共财产，预防、制止、查处和惩治违法犯罪活动。因此，当发现系网上在逃人员时应当及时上报所领导，并在保证自身安全的前提下，设法将张某带回所里处理。
故正确答案为 AB。

99、A 项：正确，调查法是为了收集信息采用的深入实际、口头或书面访谈等方式收集资料。题干中朱警官通过移动警务通将采集到的暂住人口信息录入平台，深入群众家中收集信息，属于调查法。
B 项：错误，接受法是指接收外界信息直接加工使用。
C 项：错误，文献法是搜集和分析研究现存的文献资料，从中获取信息。
D 项：错误，网络法是通过互联网搜集信息。
故正确答案为 A。

100、朱警官在社区开展房屋出租户信息采集工作中，通过移动警务通将采集到的暂住人口信息录入平台时发现暂住在社区内 18 号 101 房间的张某系网上在逃人员，是发现犯罪人员。
故正确答案为 C。

微信扫描二维码，关注"公务员考试挺简单"微信公众号，可获取更多公考经验。分享公考经验，还可获得现金奖励哈

手淘扫描淘宝店铺，可以购买省考、国考历年真题哦

微信公众号

淘宝店铺